

1500022-22.2022.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 18/07/2022
... nos artigo 33 da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500022-22.2022.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500022-22.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004529/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 22294948 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 12/22/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2004529 - DEL.POL.TAMBAU, 12/22/200 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THALISSON CARLOS DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

THALISSON CARLOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 03h30min., em via pública na Rua Sebastião Fabiano, Bairro Jardim Portal das Pitas, neste município e comarca de Tambaú - SP, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 02 pedras de crack

(8,48g.), 35 pinos de cocaína (7,81g.) e 01 porção de maconha (78,01g.), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, o denunciado tem promovido o tráfico de drogas nesta Urbe e se posicionou em via pública a fim de destiná-las ao consumo de terceiros. Em dado momento, foi visto pela Polícia em atitude suspeita, momento em que foi abordado. Nas buscas pessoais, localizou-se com ele uma pochete com 35 pinos de cocaína, 01 porção de maconha e 02 pedras de crack. Além disso, apreendeu-se dinheiro, no valor de R\$ 23,00, frutos da mercancia. Na ocasião, o réu confessou informalmente o tráfico.

O réu foi notificado (fls. 101).

Defesa preliminar apresentada (fls. 118/124).

Denúncia recebida às fls. 134/135.

O réu foi citado (fl. 169).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto nos artigo 33 da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar (fls. 10), laudos periciais (fls. 72/74, 75/77, 78/80) e prova oral produzida. A testemunha Ricardo Donizete Ventali Canatto, Policial Militar, disse que conhece o réu de outros eventos relacionados ao tráfico de drogas. Disse que nas imediações do Bar do Ceará percebeu o réu sentado. Disse que o réu esboçou reação suspeita, estava com uma pochete na cintura. Disse que na pochete, que sempre estava cheia de dinheiro, na data dos fatos estava cheia de entorpecente, cocaína, maconha, crack, além de uma quantia em dinheiro. Disse que o réu sempre debochava da atuação dos policiais. Conta que o réu confessou a prática do tráfico. Conta que o réu servia outros vendedores e que ele apenas fazia o recolhimento do dinheiro. Conta que já foi recolhido. Conta que o réu não residia no bairro em que foi encontrado. Disse que o réu é cunhado do Pisca, chefe do tráfico na cidade. Afirma que desde que era menor havia envolvimento do réu com a traficância.

O réu, interrogado, disse que não foi encontrado com droga. Disse que é perseguido pelo policial militar. Disse que é usuário de droga. Afirma que teria adquirido maconha na data. Afirma que havia um menor que jogou a pochete em sua direção, incriminando-o.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar (fls. 10), laudos periciais (fls. 72/74, 75/77, 78/80) e pela prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu 02 pedras de crack (8,48g.), 35 pinos de cocaína (7,81g.) e 01 porção de maconha (78,01g.), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há dúvida razoável quanto a autoria do crime.

Em que pesem as declarações da testemunha acerca do envolvimento do réu com a traficância, os elementos dos autos são tênues para confirmar que efetivamente se dedique a atividade criminoso ou que tenha terceiros atuando em seu favor na comercialização dos entorpecentes. Considerando que se trataria de informações de conhecimento da autoridade policial, seria exigível maior robustez da investigação, o que não ocorreu. Assim, o depoimento policial não permite extrair com segurança que o réu se dedique a prática costumeira do tráfico, embora seja fortemente provável.

Consigno, ainda, que a versão do réu é fantasiosa. Além disso, porquanto estivesse em companhia de sua namorada poderia ter-lhe indicado como testemunha para confirmar sua versão, o que não fez. Assim, ficam suas declarações isoladas nos autos.

A autoria encontra-se suficientemente demonstrada, acima de qualquer dúvida razoável.

A prova é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Observo que o Réu, contando com pouco mais de 18 anos, não responde por outros processos, é primário e possui bons antecedentes, apesar de ter respondido por atos infracionais, o que não permite, ausente outros elementos, concluir que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Diante disto, a despeito da natureza e diversidade da droga, é imperiosa a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06. Todavia, diante da natureza e quantidade, notadamente quando em perspectiva com outras apreensões ocorridas nesta cidade, é devida a aplicação do redutor em sua fração mínima.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, embora de pouca quantidade, é suficiente para concluir que se deu por atividade ligado à criminalidade indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

Primeira etapa. A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de drogas será considerada na terceira fase para ajustar o redutor da pena, a teor do art. 33, §4º, do CP. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ.

Diante disto, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Terceira etapa. Reconheço a figura do tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 1/3, porquanto seja o agente primário, possua bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, todavia a quantidade de droga e a natureza possui significância em relação as outras apreensões semelhantes, o que justifica a menor redução.

Torno definitiva a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 333 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, determino seu cumprimento inicial no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): POSSIBILIDADE

Possível a aplicação do benefício da substituição, tendo em vista o montante de pena aplicado, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de semana.

Considerando a inexistência de local para cumprimento da medida nesta Comarca, o acusado deverá permanecer em sua residência, no período das 20:00 horas de sábado até as 06:00 horas de domingo, bem como das 20:00 horas de domingo até as 06:00 horas de segunda-feira, convertendo-se a limitação de final de semana em interdição temporária de direitos.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Não há elementos suficientes para a detração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu THALISSON CARLOS DE SOUZA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto, além do pagamento de 333 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Diante da condenação e do montante de pena arbitrada, consequentemente do regime aplicado, não há razão para manutenção da prisão do acusado. Desta forma, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, revogando a prisão preventiva outrora decretada, haja vista não mais subsistir os seus requisitos. Não há elementos que indiquem a possibilidade de sustar a aplicação da lei penal. Para tanto, expeça-se o Alvará de Soltura Clausulado, devendo ser libertado, se por outro processo não estiver preso.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA